



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

1 באפריל 2024

1739

כ"ב באדר ב' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק ערכון שיעורי תגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים וביטול המרת
תגמולים (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024 856

הצעת חוק עדכון שיעורי תגמולים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים וביטול המרת תגמולים (תיקוני חקיקה), התשפ"ד–2024

פרק א': נכי רדיפות הנאצים

1. תיקון חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957¹ (להלן – חוק נכי רדיפות הנאצים) – רדיפות הנאצים

(1) בסעיף 1, במקום ההגדרה "השכר הקובע" יבוא:

"השכר הקובע" – סכום של 6,569.15 שקלים חדשים²;

(2) בסעיף 4א(א), במקום הסיפה החל במילים "תגמול בשיעור" יבוא "סכום של 10,703.22 שקלים חדשים";

דבריו הסבר

המשתלמת לעובד המדינה בדירוג המינהלי, והצמדה למדר האמור בשני מועדים במהלך השנה, נקבע סכום מדויק לצורך הגדרת השכר הקובע והצמדה למדר חצי-שנתי.

מטרתו העיקרית של התיקון המוצע היא לקבוע הסדר חדש לעניין אופן עדכון התגמולים לנכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים, וזאת באופן זהה לתיקון בחוק הנכים.

ההסדר החדש מיעיל את הליך עדכון התגמולים, בין השאר באמצעות שינוי הגדרת "השכר הקובע" וקביעת סכום מוגדר, וכן קביעה של מועדי עדכון קבועים (1 בינואר ו-1 ביולי), שבהם יבוצע עדכון באופן מיידי ואוטומטי.

נוסף על כך, ההסדר החדש מגלם עלייה חצי-שנתית של המדר, וכך מובאות בחשבון כל התוספות הניתנות על פני תקופה של חצי שנה, ולא דווקא בחודשים אפריל ואוקטובר הנהוגים בשיטה הקיימת, וגם בכך יש כדי להיטיב עם מקבלי התגמולים.

סעיף 1 לפסקה (1)

השכר הקובע, כהגדרתו היום בסעיף 1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, הוא הבסיס לחישוב גובה התגמול הבסיסי ותגמולים נוספים, וממנו נגזר סכום התגמול הבסיסי לנכה בדרגת נכות 100%.

מוצע לתקן את ההגדרה, ולנקוב בסכום המדויק שהוא נכון ליום התיקון המוצע. כמו כן מוצע כי הסכום יעודכן בהתאם להסדר העלאת שיעור התגמולים הקבוע בתיקון המוצע.

וזה נוסח ההגדרה "השכר הקובע" שמוצע להחליפה:

"השכר הקובע" – 227.2% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי ושאינ משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה³;

לפסקה (2)

סעיף 4א(א) לחוק נכי רדיפות הנאצים עניינו במתן תגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה אשר דרגת נכותו אינה פחותה מ-50% ואין לו הכנסה נוספת.

כללי סעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957 (להלן – חוק נכי רדיפות הנאצים), וכן סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד–1954 (להלן – חוק נכי המלחמה בנאצים), מסמיכים את שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להעלות בצו את שיעור השכר הקובע ואת שיעורי התגמולים המשתלמים לפי חוקים אלה. בהתאם להחלטת ממשלה מס' 40 מיום כ"ב בטבת התשפ"ג (15 בינואר 2023) ולהודעה שפורסמה בהמשך לכך בילקוט הפרסומים 11092, התשפ"ג, מיום ט"ו בשבט התשפ"ג (6 בפברואר 2023), הסמכות להעלאת התגמולים הועברה לראש הממשלה, ודורשת גם את הסכמת שר האוצר.

נכון להיום, התגמולים המשולמים מתוקף חוקים אלה מחושבים כשיעור מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה בדירוג מינהלי בדרגה הקבועה בחוק, ועל כן בכל מקרה של תוספות שכר בדירוג המינהלי, מתעדכנים בהתאם התגמולים האמורים.

עדכון מסוג זה נעשה באופן אוטומטי בהתאם להסכמים קיבוציים, ובלא צורך בהפעלת סמכות השר לעדכון התגמולים.

לצד העדכון האוטומטי האמור יש עדכון נוסף, הנעשה בעקבות שינויים במדר שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר, תת-מגזר וענף כלכלי ראשי מדדים, בסך כל השירותים הציבוריים, כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – מדר השכר), ואשר מתייחס לעובדי המגזר הציבורי הרחב וכולל בתוכו את כל הרכיבים ששולמו בשכר ברוטו לחודש, לרבות תוספות יוקר מענקים ותוספות שוטפות או חד-פעמיות. וזאת תוך קיזוז תוספות השכר שניתנו בעד אותה תקופה.

עדכון זה נעשה בשיעור ובאופן דומה לעדכון התגמולים הניתנים לנכי צה"ל, כפי שהתעדכנו עד לאחרונה בהתאם למדרי חודש אפריל וחודש אוקטובר.

בחודש אוגוסט 2023 נקבע הסדר חדש בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 32), התשפ"ג–2023 (להלן – חוק הנכים), אשר שינה את אופן עדכון תגמולי נכי צה"ל, ובמקום חישוב התגמולים כשיעור מסך המשכורת

¹ ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשע"ז, עמ' 426.

"ערכון סכומים 4ה. (א) הסכומים שלהלן יעודכנו ב־1 בינואר ו־1 ביולי בכל שנה, בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי:

(1) הסכום הקבוע בהגדרה "השכר הקובע" שבסעיף 1;

(2) הסכומים הקבועים בסעיפים 4(א) ו־4(א).

(ב) ירד המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, לא יעודכנו הסכומים האמורים בסעיף קטן (א).

(ג) עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, יעודכנו הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; ואולם, אם המדד שחל מאז המועד האחרון שבו עודכנו סכומים לפי סעיף קטן זה ירד בפועל, יופחת שיעור הירידה במדד משיעור העלייה, בהתאם למשך התקופה שבה ירד המדד ולא עודכנו הסכומים.

ד ב ר י ה ס ב ר

המדדים בחודשים ינואר עד יוני או יולי עד דצמבר, ויעודכנו פעמיים בשנה: בחודשים ינואר ויולי. העדכון יבוצע בהתאם לשיעור עליית המדד החדש ביחס למדד הבסיסי. אם המדד ירד – גובה התגמולים ייוותר על כנו, ובמועד העדכון הבא שבו המדד יעלה – יעודכנו התגמולים בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד שלגביו בוצע עדכון בפועל. ואולם במצב כאמור יופחת משיעור העלייה שיעור הירידה של המדד שחל מאז המועד האחרון שבו עודכנו התגמולים בפועל, בהתאם למשך התקופה שבה ירד המדד ולא עודכנו הסכומים.

ההסדר החדש מגלם כאמור עלייה חצי־שנתית של המדד, וכך מובאות בחשבון כל התוספות הניתנות על פני חצי שנה, ולא רק בחודשים אפריל ואוקטובר הנהוגים בשיטה הקיימת, וגם בכך יש כדי להיטיב עם מקבלי התגמולים.

לעניין הליך העדכון – מוצע שערכון התגמולים ייעשה באופן אוטומטי ובלא הליך של חקיקת משנה כמו בשיטה הקיימת כיום.

למען השקיפות מוצע כי הרשות המוסמכת תפרסם את סכומי התגמולים המעודכנים ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות לזכויות ניצולי השואה. כמו כן, ולנוכח היתכנות לקיומם של עיוותים בלתי צפויים בהתנהגות מדד השכר, כמו למשל בשל התפרצות אינפלציונית או בשל שינויים במדד שאינם משקפים עלייה אמיתית של השכר במשק, מוצע לקבוע כי השר הממונה על החוק יוכל להורות במקרים חריגים, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, על עדכון בשיעור שונה מן השינוי שאירע במדד, ובלבד ששיעור העדכון שייקבע כאמור, לא יהיה שלילי.

מוצע לתקן את הסעיף ולקבוע כי תגמול לפי סעיף זה יהיה בסכום של 10,703.22 שקלים חדשים, כתחליף להצמדת התגמול לשיעור מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאינן משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

לפסקה (3) ולסעיף 2(6)

מוצע להחליף את סעיף 4ה לחוק נכי רדיפות הנאצים ואת סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, ולקבוע הסדר חדש ואוטומטי לאופן העלאת שיעורי התגמולים, בדומה לתיקון בחוק הנכים.

ההסדר החדש מיעל את הליך עדכון התגמולים הקיים כיום, שאורך זמן וכרוך בקבלת אישורים רבים: לאחר פרוסום מדד השכר יש לבחון אם נדרשים קיזוזים בשל ירידות מדד השכר בעבר או תשלום תוספות שכר ותוספות יוקר, בהמשך לכך נדרש "לתרגם" את שיעור עליית מדד השכר לאחוז מהתגמולים והתשלומים השונים המשולמים לזכאים, לערוך צווים ותיקונים, ולהביאם לפני השר הממונה, ולאחר מכן לפני שר האוצר לקבלת הסכמתו, וכן להביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת. רק לאחר ההליך האמור ופרסום הצווים והתקנות ברשומות, מקבלים הזכאים את התגמולים בשיעור המעודכן, לרבות הפרשים רטרואקטיביים. כל זאת כאשר מדד השכר בשל אופיו ומהותו, ממילא מתפרסם באופן סופי בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באיחור.

אשר על כן, מוצע לקבוע הסדר חדש, שיבטיח עדכון במועדים קבועים ויתבצע באופן אוטומטי, וביחס לאותו מדד.

לעניין ההצמדה למדד – מוצע לקבוע כי התגמולים יוצמדו לממוצע חצי־שנתי של מדד השכר: ממוצע של

(ד) בסעיף זה –

"המדד" – מדד החציון הראשון כפי שחושב בהתאם לנתונים הידועים ב־15 בנובמבר באותה שנה או מדד החציון השני כפי שחושב בהתאם לנתונים הידועים ב־15 במאי בשנה העוקבת;

"המדד הבסיסי" – המדד שחושב לפני המועד שבו עודכנו לאחרונה סכומים לפי סעיף זה;

"המדד החדש" – לעניין עדכון בינואר, מדד החציון הראשון של השנה שקדמה לו, ולעניין עדכון ביולי, מדד החציון השני של השנה שקדמה לו;

"מדד החציון הראשון" – הממוצע החציוני של מדד השכר בחודשים ינואר עד יוני;

"מדד החציון השני" – הממוצע החציוני של מדד השכר בחודשים יולי עד דצמבר;

"מדד השכר" – מדד השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בסך כל השירותים הציבוריים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ה) הרשות המוסמכת תפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות לזכויות ניצולי השואה את הסכומים המעודכנים לפי סעיף זה.

(ו) על אף האמור בסעיף זה, השר הממונה על ביצועו של חוק זה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, במקרים חריגים, את שיעור העדכון של סכומים לפי סעיף זה, לתקופה מוגבלת שתיקבע, ובלבד ששיעור העדכון שייקבע כאמור לא יהיה שלילי;

(4) סעיף 15 – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

חמש שנות זכאות לתגמול חודשי, אם היא סבורה שהדבר יעזור לשיקומו, בשים לב לכך שמיום ההמרה ואילך תבטל הזכות לתגמול.

בדומה לכך, סעיף 16 לחוק נכי המלחמה בנאצים מסמיך אף הוא את הרשות המוסמכת, בהסכמת הנכה, להמיר את הזכות לקבל תגמולים חודשיים במענק חד־פעמי בשווי של עד שלוש שנות זכאות לתגמול חודשי אם היא סבורה שהדבר יעזור לשיקומו, ובשים לב לכך שמיום ההמרה ואילך תבטל הזכות לתגמול.

סעיפים אלה קיימים בחוקים האמורים ממועד חקיקתם, ונועדו בעיקר לאפשר חזרה לכושר השתכרות, מטרה שהופכת פחות רלוונטית בשים לב לגילם של הניצולים שעומד בממוצע על 86, ולמצבם הבריאותי, ולכך שרובם המוחלט כבר אינם עובדים.

זאת ועוד, משנת 1957 ועד היום גדלו התגמולים במידה ניכרת ונקבעו מגוון זכויות ומענים לצרכים סוציאליים, שיקומיים ואחרים, ובכללם: תגמול ברובד סוציאלי מוגדל,

וזה נוסחו של סעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים שמוצע להחליפו:

"4ה. שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי להעלות בצו את שיעור השכר הקובע וכן את שיעורי התגמולים המשתלמים לפי חוק זה לרבות הסכום האמור בסעיף 4(א1)."

וזה נוסחו של סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים שמוצע להחליפו:

"5. שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי להעלות בצו את שיעור השכר הקובע ואת שיעור הדרגה הקובעת וכן את שיעורי התגמולים המשתלמים לפי חוק זה, לרבות הסכום האמור בסעיף 4(ב)."

לפסקה (4) ולסעיף 2(8)

סעיף 15 לחוק נכי רדיפות הנאצים מסמיך את הרשות המוסמכת, בהסכמת הנכה, להמיר את הזכות לקבל תגמולים חודשיים במענק חד־פעמי בשווי של עד

פרק ב': נכי המלחמה בנאצים

2. תיקון חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954² (להלן – חוק נכי המלחמה בנאצים) –
המלחמה בנאצים
- (1) בסעיף 1 –

(א) במקום ההגדרה "השכר הקובע" יבוא:

"השכר הקובע" – סכום של 5,307.74 שקלים חדשים";

(ב) ההגדרה "הדרגה הקובעת" – תימחק;

(2) סעיף 44 – בטל;

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע לתקן את ההגדרה, ולנקוב בסכום המדויק שהוא נכון ליום התיקון המוצע. כמו כן מוצע כי הסכום יעודכן בהתאם להסדר העלאת שיעור התגמולים הקבוע בתיקון המוצע.

וזה נוסחה של ההגדרה "השכר הקובע" שמוצע להחליפה:
"השכר הקובע" – 183.6% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאינן משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה".

עוד מוצע למחוק את ההגדרה "הדרגה הקובעת", שלפיה נקבע גובה תגמולים הניתנים לנכה מחוסר פרנסה לפי סעיף 44 לחוק נכי המלחמה בנאצים, כפי שמוצע לבטלו בסעיף 2(2) לחוק זה.

וזה נוסחה של ההגדרה "הדרגה הקובעת" שמוצע למחוקה:
"הדרגה הקובעת" – סך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאינן משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה".

לפסקה (2)

סעיף 44 לחוק נכי המלחמה בנאצים עניינו במתן תגמול לנכה אשר דרגת נכותו אינה פחותה מ-10% והוא מחוסר פרנסה.

מוצע לבטל את סעיף 44, מאחר שבשל גילם של נכי המלחמה בנאצים הם אינם עובדים לפרנסתם, ובשים לב לכך שבפועל נכי המלחמה הנזקקים מקבלים תגמולים ברובד סוציאלי מוגדל לפי סעיפים 14 ו-14ד לחוק שהם ממילא בשיעורים גבוהים יותר מאלו הקבועים בסעיף 44.

וזה נוסחו של סעיף 44 לחוק נכי המלחמה בנאצים שמוצע לבטלו:

"44. (א) נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ-10% והוא מחוסר פרנסה, ישולם לו, כל עוד הוא מחוסר פרנסה, תגמול חוסר פרנסה בשיעור המפורט בסעיף קטן (ג) במקום התשלום האמור בסעיף 44א.

(ב) "נכה מחוסר פרנסה" – נכה שנתמלאו בו שני אלה:

(1) אין לו הכנסה נוספת;

מענקים למעוטי הכנסה, הטבות, הנחות, וכן אפשרות לבקש הלוואה מהרשות בלא ערבויות וביטחונות.

יתרה מכך, מהניסיון המקצועי שהצטבר עולה חשש ולפיו במקרים רבים מנוצלים סעיפים אלה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם טובתו של הניצול עצמו, שכיום הוא מבוגר ונוקט בתמיכה החודשית, לעיתים תוך הפעלת לחץ אישי על הניצול.

יצוין כי גם מבקר המדינה קרא לבחון תיקון חקיקה בנושא (רוח מבקר המדינה "סיוע המדינה לניצולי השואה" אפריל 2017, עמודים 34-35) בדומה להגבלות החלות על היוון של כספים פנסיוניים.

בהתאם לכך מוצע לבטל את סעיף 15 לחוק נכי רדיפות הנאצים ואת סעיף 16 לחוק נכי המלחמה בנאצים, שעניינם האפשרות להמיר את התגמולים החודשיים במענק חד פעמי.

וזה נוסחו של סעיף 15 לחוק נכי רדיפות הנאצים שמוצע לבטלו:

"15. רשאות הרשות המוסמכת, בהסכמת הנכה, אם היא סבורה שהדבר יעזור לשיקומו, להמיר לו את תגמוליו במענק חד-פעמי, שלא יעלה על סך התגמולים שנכה בדרגת נכותו בזמן ההמרה זכאי לקבלם במשך חמש שנים, ומיום ההמרה ואילך לא יהיה הנכה זכאי לתגמול לפי חוק זה; הרשות המוסמכת רשאית לקבוע תנאים לדרכי השקעתו של מענק כאמור".

וזה נוסחו של סעיף 16 לחוק נכי המלחמה בנאצים שמוצע לבטלו:

"16. הרשות המוסמכת רשאית בהסכמת הנכה, אם היא סבורה שהדבר יעזור לשיקומו, להמיר לו את תגמוליו בסכום חד-פעמי, שלא יעלה על סך התגמולים שנכה בדרגת נכותו בזמן ההמרה זכאי לקבלם תוך שלוש שנים. מיום ההמרה ואילך לא יהיה הנכה זכאי לתגמול לפי חוק זה".

סעיף 2 לפסקה (1)

השכר הקובע, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק נכי המלחמה בנאצים וכנוסחו היום, הוא הבסיס לחישוב גובה התגמול הבסיסי ותגמולים נוספים, וממנו נגזר סכום התגמול הבסיסי לנכה בדרגת נכות 100%.

² ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשע"ז, עמ' 426.

- (3) בסעיף ג4(א), במקום הסיפה החל במילים "ישולמו לו" יבוא "ישולם לו, במקום התגמול שהיה משתלם לו לפי סעיף 4א, סכום של 10,703.22 שקלים חדשים";
- (4) בסעיף ד4(א) –

(א) ברישה, במקום "התגמולים האמורים בסעיף 4א או 4ב" יבוא "התגמול האמור בסעיף 4א";

(ב) במקום פסקאות (1) עד (3) יבוא:

- (1) "לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% – 6,301.45 שקלים חדשים;
- (2) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ־19% עד 39% – 6,459.4 שקלים חדשים;
- (3) לנכה זכאי לתגמול לפי הכנסה שדרגת נכותו מ־40% עד 49% – 7,049.64 שקלים חדשים";

(5) סעיף 14 – בטל;

(6) במקום סעיף 5 יבוא:

"ערכון סכומים 5. (א) הסכומים שלהלן יעודכנו ב־1 בינואר וב־1 ביולי בכל שנה, בהתאם לשיעור עליית המדר החדש לעומת המדר הבסיסי:

- (1) הסכום הקבוע בהגדרה "השכר הקובע" שבסעיף 1;
- (2) הסכומים הקבועים בסעיפים 4א(ב), ג4(א), ד4(א), 13א(ב) ו־13א(ב1).

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע לתקן את סעיף קטן (א), כך שבמקום "התגמולים האמורים בסעיף 4א או 4ב" יבוא "התגמול האמור בסעיף 4א", זאת לנוכח ביטול סעיף 4ב, כאמור בסעיף 2(2) לחוק המוצע.

כמו כן מוצע, כי במקום השיעורים הקבועים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א), אשר נגזרים משכר בדירוג המינהלי, לנקוב בסכומים מדויקים, זאת בהתאם להסדר ערכון התגמולים המוצע בסעיפים 3(1) ו־2(6) לחוק המוצע.

לפסקה (5)

סעיף 14 לחוק נבי המלחמה בנאצים עניינו באופן חישוב השכר הקובע והתגמולים המיוחדים, בעת שינוי בסולם דרגות המשכורת של עובדי המדינה.

מוצע לבטל את סעיף 14, לנוכח הסדר ערכון התגמולים המוצע בסעיפים 1(3) ו־2(6) לחוק המוצע, ובשל תיקון הגדרת "השכר הקובע" מהגדרה המבוססת על השכר בדירוג המינהלי להגדרה הנוקבת בסכום מדויק, כאמור בסעיף 1(1)א לחוק המוצע; כך גם לנוכח ביטול ההגדרה "הדרגה הקובעת", כאמור בסעיף 1(2)ב לחוק המוצע.

וזה נוסחו של סעיף 14 לחוק נבי המלחמה בנאצים שמוצע לבטל:

"14. חל בזמן מן הזמנים שינוי בסולם דרגות המשכורת של עובדי המדינה, יחושבו השכר הקובע והתגמולים המיוחדים לפי סולם דרגות המשכורת המחייב אותו זמן לפי הקבלה שקבעה הממשלה."

(2) הוכיח לרשות המוסמכת, לפי כללים שייקבעו בתקנות, כי עשה כל אשר ביכלתו כדי לקבל הכנסה נוספת או להגדילה.

(ג) "תגמול חוסר פרנסה" –

- (1) לנכה שדרגת נכותו מ־10% עד 18% – 72.7% מהדרגה הקובעת;
- (2) לנכה שדרגת נכותו מ־19% עד 39% – 106.3% מהדרגה הקובעת;
- (3) לנכה שדרגת נכותו מ־40% עד 100% – 151.5% מהדרגה הקובעת."

לפסקה (3)

סעיף ג4(א) לחוק נבי המלחמה בנאצים עניינו במתן תגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה אשר דרגת נכותו אינה פחותה מ־50% ואין לו הכנסה נוספת.

מוצע לתקן את הסעיף ולקבוע כי תגמול לפי סעיף זה יהיה בסכום של 10,703.22 שקלים חדשים, כתחליף להצמדת התגמול לשיעור מסך כל המשכורות המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.

לפסקה (4)

סעיף ד4 לחוק נבי המלחמה בנאצים עניינו במתן תגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה אשר דרגת נכותו פחותה מ־50% אך אינה פחותה מ־10% ואין לו הכנסה נוספת.

(ב) ירד המדר החדש לעומת המדר הבסיסי, לא יעודכנו הסכומים האמורים בסעיף קטן (א).

(ג) עלה המדר החדש לעומת המדר הבסיסי, יעודכנו הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) בהתאם לשיעור עליית המדר החדש לעומת המדר הבסיסי; ואולם, אם המדר שחל מאז המועד האחרון שבו עודכנו סכומים לפי סעיף קטן זה ירד בפועל, יופחת שיעור הירידה במדר משיעור העלייה, בהתאם למשך התקופה שבה ירד המדר ולא עודכנו הסכומים.

(ד) בסעיף זה –

“המדר” – מדר החציון הראשון כפי שחושב בהתאם לנתונים הידועים ב־15 בנובמבר באותה שנה או מדר החציון השני כפי שחושב בהתאם לנתונים הידועים ב־15 במאי בשנה העוקבת;

“המדר הבסיסי” – המדר שחושב לפני המועד שבו עודכנו לאחרונה סכומים לפי סעיף זה;

“המדר החדש” – לעניין עדכון בינואר, מדר החציון הראשון של השנה שקדמה לו, ולעניין עדכון ביולי, מדר החציון השני של השנה שקדמה לו;

“מדר החציון הראשון” – הממוצע החצי־שנתי של מדר השכר בחודשים ינואר עד יוני;

“מדר החציון השני” – הממוצע החצי־שנתי של מדר השכר בחודשים יולי עד דצמבר;

“מדר השכר” – מדר השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בסך כל השירותים הציבוריים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ה) הרשות המוסמכת תפרסם בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות לזכויות ניצולי השואה את הסכומים המעודכנים לפי סעיף זה.

(ו) על אף האמור בסעיף זה, השר הממונה על ביצועו של חוק זה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, במקרים חריגים, את שיעור העדכון של סכומים לפי סעיף זה, לתקופה מוגבלת שתיקבע, ובלבד ששיעור העדכון שייקבע כאמור לא יהיה שלילי;

(7) בסעיף 13א –

ד ב ר י ה ס ב ר

המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי, בניכוי הכנסתו מכל מקור אחר.

כמו כן מוצע, כי במקום השיעורים הקבועים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (ב1), אשר נגזרים משכר בדירוג המינהלי, ייקבעו סכומים מדויקים, זאת בהתאם להסדר עדכון התגמולים המוצע בסעיפים (3) ו־2(6) לחוק המוצע.

לפסקה (7)

סעיף 13א לחוק נכי המלחמה בנאצים עניינו במתן תגמולים אחרי פטירתו של נכה.

בסעיף קטן (א) מוצע למחוק את המילים “או ב”, זאת לנוכח ביטול סעיף 4ב, כאמור בסעיף 2(2) לחוק המוצע.

בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי תגמול לפי סעיף זה יהיה בסכום של 6,114.4 שקלים חדשים, כתחליף לשיעור מסך כל

(א) בסעיף קטן (א), המילים "או ב4" – יימחקו;

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "בשיעור 166.7% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 20 של הדירוג המינהלי" יבוא "בסכום של 6,114.4 שקלים חדשים";

(ג) בסעיף קטן (ב1) –

(1) ברישה, במקום "בשיעורים" יבוא "בסכומים";

(2) במקום פסקאות (1) עד (3) יבוא:

"(1) הייתה לנכה דרגת נכות מ-10% עד 18% – 5,366.21 שקלים חדשים;

(2) הייתה לנכה דרגת נכות מ-19% עד 39% – 5,528.31 שקלים חדשים;

(3) הייתה לנכה דרגת נכות מ-40% עד 49% – 6,114.4 שקלים חדשים.";

(8) סעיף 16 – בטל.

פרק ד': תחילה והוראות מעבר

(א) תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024) (להלן – יום התחילה).

(ב) על אף האמור בסעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים ובסעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, כנוסחם בסעיפים 1 ו-2 לחוק זה, העדכון ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024) יהיה לפי שיעור העלייה של מדד החציון הראשון של שנת 2023 לעומת מדד השכר של חודש אוקטובר 2019, כפי שהיה ידוע ביום י"א באדר התש"ף (15 במרץ 2020), ובהפחתה של 7.53%.

(ג) על אף הוראות סעיף 15 לחוק נכי רדיפות הנאצים וסעיף 16 לחוק נכי המלחמה בנאצים כנוסחם ערב ביטולם כאמור בסעיפים 1 ו-2 (4) (8) לחוק זה, מי שעבר יום פרסומו של חוק זה קיבל לפי הסעיפים האמורים מענק חד-פעמי, יהיה זכאי לתגמולים חודשיים לפי אותו חוק, בכפוף להגשת בקשה, ומועד הזכאות לתגמולים כאמור יהיה מ-1 בחודש שבו הוגשה הבקשה או מיום פרסומו של חוק זה, לפי המאוחר שבהם.

ד ב ר י ה ס ב ר

של 2.45% במשך שלוש פעמים רצופות, וכפי שנעשה בעניין של עדכון התגמולים המשולמים לנכי צה"ל על ידי משרד הביטחון בהתאם להסכמים שנחתמו בין משרד הביטחון לארגון היציג של נכי צה"ל ולהחלטת ממשלה מספר 273 מיום כ"ג באב התשפ"א (1 באוגוסט 2021).

לסעיף קטן (ג)

נוסף על כך מוצע, כי על אף האמור בסעיף 15 לחוק נכי רדיפות הנאצים ובסעיף 16 לחוק נכי המלחמה בנאצים כנוסחם ערב ביטולם בחוק זה, יתאפשר לנכים שקיבלו מענק חד פעמי לפי אחד מהסעיפים האמורים, לחדש את זכאותם לתגמולים חודשיים, בכפוף להגשת בקשה, ומועד הזכאות לתגמולים כאמור יהיה מ-1 בחודש שבו הוגשה הבקשה או מיום פרסומו של חוק זה, לפי המאוחר שבהם.

מדובר על נכים בודדים שעודם בחיים אשר המירו את זכאותם מתגמול חודשי למענק חד-פעמי, וכעת יחודש להם הסדר התגמולים החודשיים.

סעיף 3 לסעיף קטן (א)

מוצע לקבוע כי תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024) (להלן – יום התחילה).

לסעיף קטן (ב)

מוצע לקבוע, על אף האמור בסעיף 4 לחוק נכי רדיפות הנאצים ובסעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, כנוסחם בסעיפים 1 ו-2 לחוק זה, כי העדכון הראשון ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024) יהיה לפי שיעור העלייה של מדד החציון הראשון של שנת 2023 לעומת מדד השכר של חודש אוקטובר 2019, כפי שהיה ידוע ביום י"א באדר התש"ף (15 במרץ 2020), ובהפחתה של 7.53%.

שיעור זה הוא השיעור שבו עודכנו התגמולים הניתנים לנכי רדיפות הנאצים ולנכי המלחמה בנאצים בשנים 2020 עד 2022, בזמן משבר הקורונה, אשר גרם לעיוות ולעלייה מלאכותית בנתוני המדד, ועל כן נקבע עדכון בהתאם לעליית המדד בשנים 2018 ו-2019, בשיעור